

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 罰則を定めた特別法の法条に、過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても、当該特別法の目的から、罰則を定めた法条に過失行為を処罰する趣旨が包含されていると認められるときには、同法条が刑法第38条第1項ただし書に規定される特別の規定となり、過失による行為を処罰することが可能である。
2. 業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、または、反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。
3. 重過失致死傷罪の「重過失」とは、行為者としてわずかな注意を払えば、結果発生を予見することができ、結果の発生を回避できた場合をいう。
4. 複数の行為者につき、行為者共同の注意義務が観念でき、行為者がその共同の注意義務に違反し、共同の注意義務違反と発生した結果との間に因果関係が認められる場合には、過失犯の共同正犯が成立し得る。
5. 過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際には、信頼の原則は適用されない。

1 正しい

最決昭 28.3.5。本記述では、過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合にも過失犯処罰が可能かが問題となる。判例は、過失により証明書を携帯しなかった場合に、外国人登録証明書の不携帯罪（旧外国人登録令 10 条、13 条）が成立するかが問題となった事案において、「外国人登録令 13 条で処罰する同 10 条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、その取締る事柄の本質に鑑み故意に右証明書を携帯しないものばかりでなく、過失によりこれを携帯しないものをも包含する法意と解するのを相当とする」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、明文の規定がなくても法律の目的・趣旨からみて、過失行為を処罰する趣旨であると解し得る場合には、刑法 38 条 1 項ただし書の「特別の規定」に含まれるということを挙げている。

2 正しい

最判昭 33.4.18。本記述では、業務上過失致死傷罪（211 条 1 項前段）の「業務」の意義が問題となる。判例（最判昭 33.4.18）は、免許を受け反復継続してなす娯楽のための狩猟行為が 211 条 1 項の「業務」に当たるかが問題となった事案において、「刑法 211 条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反復継続して行う行為であつて……、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする」としている。

3 正しい

東京高判昭 62.10.6。本記述では、重過失致死傷罪（211 条 1 項後段）の「重大な過失」の意義が問題となる。裁判例は、被告人経営の中華料理店から出火し、被告人及びその妻の共有する建物が全焼したという事案において、「重過失致死傷罪における『重大なる過失』とは、建物等の焼燬や人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であつたのに、これを怠つたというような注意義務の懈怠の著しい場合を指すもの」としている。

4 正しい

最決平 28.7.12（百選 179 事件）。判例は、歩道橋での雑踏事故における警察署副所長と同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯の成否が問題となった事案において、「業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立するためには、共同の業務上の注意義務に共同して違反したことが必要である」としている。よって、判例の立場に従うと、複数の行為者につき、行為者共同の注意義務が觀念でき、行為者がその共同の注意義務に違反し、共同の注意義務違反と発生した結果との間に因果関係が認められる場合には、過失犯の共同正犯が成立し得る。

5 誤っている

札幌高判昭 56.1.22。本記述では、監督過失における監督者の過失について、信頼の原則が適用されるかが問題となる。裁判例は、病院におけるボイラーマンの過失によって火災が発生し、逃げ遅れた患者等が死亡したという事案において、結果発生の原因は当直看護師や夜警員が当然果たすべき出火通報、非常口の開放、及び新生児の搬出など救出活動ないし避難誘導活動義務を果たさなかったことにあり、病院長には、現場の従業員による、このような基本的義務の不履行まで考慮に入れて火災発生に備えた対策を定めなければならない注意義務はないとして、一定の限度では、監督過失においても信頼の原則が妥当する旨を認めている。